

BEOS-1964/25

Warszawa, 25 listopada 2025 r.

**Do druku nr 1808**

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. SPS-III, 020.230.11.2025

Data wpływu 26.11.2025

Pan  
Włodzimierz Czarzasty  
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji senackiego projektu ustawy  
o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach  
(druk sejmowy nr 1808)**

Na podstawie art. 34 ust. 9b uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.) sporządza się następującą opinię:

**I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy**

Według Wnioskodawcy problemem, który zamierza on rozwiązać, jest to, że w obecnym stanie prawnym regulacje ustawowe dotyczące udziału w posiedzeniach władz stowarzyszeń i fundacji oraz głosowania na posiedzeniach, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, mogą być stosowane wyłącznie w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Z uzasadnienia projektu wynika, że utrudnia to stowarzyszeniom i fundacjom bieżące funkcjonowanie, a ich członkom – wykonywanie uprawnień. W ocenie Wnioskodawcy proponowana regulacja ma pomóc w zwiększeniu reprezentatywności organów stowarzyszeń i fundacji oraz obniżyć koszty ich funkcjonowania.

**II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców**

W art. 1 projektu proponuje się uchylenie ust. 1b w art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach<sup>1</sup>, dalej: „ustawa o fundacjach”. Przepis ten stanowi obecnie, że rozwiązania dotyczące korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji (art. 5 ust. 1a ustawy o fundacjach) stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu

<sup>1</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 166.

epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi<sup>2</sup>.

W art. 2 projektu proponuje się uchylenie ust. 1e w art. 10 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach<sup>3</sup>, dalej: „ustawa – Prawo o stowarzyszeniach”). Przepis ten stanowi obecnie, że rozwiązania dotyczące udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia i głosowania na posiedzeniach, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ust. 1a-1d ustawy – Prawo o stowarzyszeniach) stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

### III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

W uzasadnieniu projektu nie wskazano, czy były rozważane alternatywne rozwiązania.

### IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W materiale przedstawiono przegląd regulacji wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej i OECD dotyczących dopuszczalności prowadzenia zdalnych lub hybrydowych posiedzeń organów stowarzyszeń i fundacji. Analiza obejmuje zarówno państwa, w których obowiązują trwałe ustawowe podstawy umożliwiające wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej, jak i te, w których po wygaśnięciu regulacji covidowych dopuszczalność takich form działania wynika wyłącznie z postanowień statutowych.

W Estonii, zgodnie z art. 33<sup>1</sup> ustawy o ogólnej części kodeksu cywilnego<sup>4</sup>, członek statutowego organu osoby prawnej może uczestniczyć w walnym posiedzeniu odbywającym się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Uczestnictwo takie jest dopuszczalne bez fizycznej obecności, z użyciem dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym lub innych podobnych środków elektronicznych, które umożliwiają zdalne śledzenie obrad, zabieranie głosu oraz uczestnictwo w głosowaniach nad uchwałami. Posiedzenia prowadzone w formie elektronicznej podlegają tym samym zasadom przyjmowania uchwał, jakie stosuje się do posiedzeń danego organu statutowego. Przepisy te wprowadzone w trakcie epidemii COVID w 2020 r. pozostały w mocy. W Finlandii w ustawie o stowarzyszeniach<sup>5</sup> nowelizacją z 11 lipca 2022 r. wprowadzono możliwość zwoływania walnych zebrań w formie całkowicie

<sup>2</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 924, ze zm.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 2261.

<sup>4</sup> *General Part of the Civil Code Act*.

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/528052020001/consolidate/current> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 27 XI 2025 r.].

<sup>5</sup> *Yhdistyslaki / Föreningslag*, 503/1989, [https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/1989/503#chp\\_4\\_sec\\_17](https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/1989/503#chp_4_sec_17).

elektronicznej lub hybrydowej. Zgodnie z art. 17 ust. 2 członkowie mogą wykonywać swoje uprawnienia decyzyjne podczas zgromadzenia zarówno poprzez osobistą obecność, jak i za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych oraz innych środków technicznych, jeżeli regulamin na to pozwala. Zarząd lub zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu obrad w formie hybrydowej lub całkowicie wirtualnej, pod warunkiem zapewnienia możliwości weryfikacji prawa do udziału oraz prawidłowego liczenia głosów. Regulamin może także przewidywać podejmowanie decyzji w określonych sprawach bez zwoływania posiedzenia, w drodze głosowania korespondencyjnego lub elektronicznego. W Holandii podmioty prawa prywatnego, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, stowarzyszenia, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, będą mogły organizować posiedzenia w formie całkowicie cyfrowej. W parlamencie trwają prace nad ustawą o cyfrowych walnych zgromadzeniach osób prawnych prawa prywatnego<sup>6</sup>. Kolejny etap debaty jest przewidziany na 24 XI 2025 r. Na Łotwie przepisy ustawy o stowarzyszeniach i fundacjach<sup>7</sup> przewidują możliwość zdalnego udziału i głosowania podczas zgromadzenia członków stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej. Członek może oddać głos przed zgromadzeniem, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przesyłając go do stowarzyszenia najpóźniej dzień przed terminem obrad. Ponadto członek ma prawo uczestniczyć w zgromadzeniu oraz głosować zdalnie, korzystając ze środków komunikacji elektronicznej, przy czym sposób identyfikacji uczestników oraz korzystania z tych uprawnień określa zarząd, chyba że regulacje statutowe stanowią inaczej. W Niemczech, zgodnie z § 32 ust. 2 niemieckiego Kodeksu cywilnego<sup>8</sup> wprowadzono przepis zezwalający stowarzyszeniom przy zwoływaniu zgromadzenia udział członków i wykonywanie ich praw za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności obecności w miejscu obrad (zgromadzenie hybrydowe). Członkowie mogą także zdecydować, że przyszłe zgromadzenia będą odbywać się wyłącznie w formie zdalnej, z udziałem środków komunikacji elektronicznej. Wezwanie na zgromadzenie hybrydowe lub zdalne musi zawierać informacje o sposobie korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. W Kanadzie zgodnie z art. 159 ust. 4–5 ustawy o korporacjach niedochodowych<sup>9</sup>, o ile regulamin nie stanowi inaczej, każdy uprawniony uczestnik może brać udział w zgromadzeniu za pośrednictwem telefonu, środków elektronicznych lub innych form komunikacji umożliwiających wzajemny kontakt wszystkich uczestników, a udział taki jest uznawany za obecność na zgromadzeniu. Jeżeli przepisy wewnętrzne to przewidują, dyrektorzy lub członkowie mogą także zdecydować o przeprowadzeniu całego zgromadzenia wyłącznie w formie zdalnej.

W Czechach ustawa Kodeks cywilny<sup>10</sup> reguluje funkcjonowanie stowarzyszeń, jednak nie zawiera przepisu dopuszczającego przeprowadzanie walnych

<sup>6</sup> <https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A36489&>.

<sup>7</sup> *Biedrību un nodibinājumu likums*, <https://likumi.lv/ta/id/81050-biedribu-un-nodibinajumu-likums>.

<sup>8</sup> *Bürgerliches Gesetzbuch, BGB*, <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html>.

<sup>9</sup> *Canada Not-for-profit Corporations Act*, S.C. 2009, c. 23, <https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/c-7.75/page-10.html#docCont>.

<sup>10</sup> *občanský zákoník*, ustawa nr 89/2012 Sb, <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89>.



zgromadzeń stowarzyszeń lub fundacji w formie zdalnej. Po wygaśnięciu regulacji covidowych możliwość ta może wynikać wyłącznie z postanowień statutowych stowarzyszeń. Podobnie na Litwie ustawa o stowarzyszeniach<sup>11</sup> w art. 8 oraz ustawa o fundacjach dobroczynnych i pomocowych<sup>12</sup> w art. 9 wymagają określenia w statucie trybu zwoływania i prowadzenia zgromadzeń walnych, lecz nie przewidują ustawowej podstawy do zdalnych walnych zgromadzeń, co oznacza, że forma elektroniczna jest dopuszczalna wyłącznie wtedy, gdy przewidziano ją w statucie. Na Węgrzech Kodeks cywilny<sup>13</sup> reguluje funkcjonowanie stowarzyszeń w § 3:63-3:85, a fundacji w § 3:378-3:404, przy czym w żadnym z tych artykułów nie wprowadzono możliwości prowadzenia walnych zgromadzeń w trybie zdalnym. Tymczasowe regulacje przyjęte w okresie pandemii wygasły, a obecnie dopuszczalność zdalnych obrad zależy wyłącznie od odpowiednich postanowień statutowych.

## V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1. Projekt jest wynikiem praktycznego problemu dotyczącego funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, przedstawionego w petycji skierowanej do Senatu.

Przepisy art. 10 ust. 1a-e ustawy – Prawo o stowarzyszeniach zostały dodane przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2<sup>14</sup>, tzw. Tarczy 2.0. Zgodnie z art. 10 ust. 1e ustawy – Prawo o stowarzyszeniach przepisy te stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Tą samą ustawą dokonano zmian w ustawie o fundacjach i postanowiono, że „do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a-1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.” Także i te rozwiązania stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Możliwość głosowania poza posiedzeniami władz organizacji – jak i możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia lub fundacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – były możliwe jeszcze przed wprowadzeniem wyżej wymienionych rozwiązań przez przepisy „Tarczy 2.0”, jeśli takie regulacje zawierał statut danej organizacji<sup>15</sup>. Postanowienia statutu, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1d ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, mają pierwszeństwo stosowania nawet w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (to samo dotyczy fundacji). Zgodnie bowiem z tym przepisem wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom. Jeśli zatem w

<sup>11</sup> *Asociacijų įstatymas*, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.226938>.

<sup>12</sup> *Labdaros ir paramos fondų įstatymas*, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26243/asr>.

<sup>13</sup> *Polgári Törvénykönyv*, 2013. évi V. törvény, <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv>.

<sup>14</sup> Dz. U. poz. 695, ze zm.

<sup>15</sup> Szerzej: J.M. Karolczak, *Opinia prawna dotycząca możliwości korespondencyjnego wyboru delegatów na zjazd krajowy stowarzyszenia*, opinia Biura Analiz Sejmowych z 25 XI 2020 r., BAS-WAP-2296/20.

statucie danej organizacji znajdują się postanowienia dotyczące wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach zarówno na, jak i poza posiedzeniami władz stowarzyszenia (bądź to rozszerzające taką możliwość bądź też ograniczające) – znajdują one zastosowanie w pierwszej kolejności. Ta sama zasada, zgodnie z odesłaniem w Tarczy 2.0 jest stosowana w działalności fundacji.

Co do zasady należy stwierdzić, że to statut stowarzyszenia (fundacji) jest jego podstawowym aktem wewnętrznym regulującym działalność i stosunki wewnętrzne w stowarzyszeniu (fundacji). Dlatego to właśnie regulacje statutowe (a nie ustawowe) powinny kształtować relacje wewnętrzne w stowarzyszeniu (fundacji), w tym warunki wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej przez władze stowarzyszenia (fundacji), np. podejmowania uchwał, wykonywania prawa głosu, organizowania posiedzeń. Nie ma więc przeszkód, aby stowarzyszenia (fundacje) w swoich statutach wprowadziły takie regulacje – i nie jest konieczna zmiana ustawy w tym celu.

W praktyce głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest dostępne i możliwe już obecnie, pod warunkiem jednakże, że statut danego stowarzyszenia (fundacji) tak stanowi.

Jak wskazuje się w literaturze „... w aktualnym stanie prawnym, mimo ustania możliwości stosowania art. 10 ust. 1a-1d ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, można dopuścić w swoim statucie zdalny udział członków w walnym zebraniu. Nie koliduje to z ustawowo określonym ustrojem stowarzyszeń. Nie tylko bowiem w Prawie o stowarzyszeniach zrezygnowano z uregulowania zasad organizacji posiedzeń walnego zebrania, ale też problematyki tej nie można zaliczyć do materii ustroju stowarzyszenia w rozumieniu art. 35 k.c.”<sup>16</sup>. Podobnie, zdaniem E. Hadrowicz „[...] możliwość głosowania «na» oraz «poza» posiedzeniami władz stowarzyszenia on-line (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) była możliwa jeszcze przed wprowadzeniem komentowanych rozwiązań na podstawie art. 18 InstrWsparSARSCoV2U. To, co komentowane przepisy w PrStow wprowadziły nowego, to możliwość skorzystania z tych rozwiązań przez stowarzyszenia nawet w przypadku, gdy ich statuty nie przewidują głosowań w trybie obiegowym oraz posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Innymi słowy, jak wskazywano wyżej, aktualnie stowarzyszenia nie muszą zmieniać statutów, aby móc skorzystać z trybu obiegowego (głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia) oraz posiedzeń on-line. W sytuacji zatem, gdy członkowie władz stowarzyszenia wyrażą na to zgodę (w formie dokumentowej), głosowania poza posiedzeniami władz stowarzyszenia mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Natomiast zdalne głosowanie na posiedzeniach jest możliwe przy kumulatywnym spełnieniu co najmniej trzech przesłanek, o których statuuje dodany ust. 1c”<sup>17</sup>.

Natomiast ewentualna proponowana zmiana ustawowa pozwoli na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w sytuacjach innych niż epidemia. Jak wskazuje się w literaturze, „postulować należy stałe uregulowanie

<sup>16</sup> J. Lipski, *Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w posiedzeniach walnego zebrania członków stowarzyszenia po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego*, „Przegląd Sądowy” 2/2024.

<sup>17</sup> E. Hadrowicz, *Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz*, 2025, komentarz do art. 10.

w Prawie o stowarzyszeniach zasad wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej w pracach organów stowarzyszenia”<sup>18</sup> oraz „postulować należy dokonanie stosownych zmian w tym zakresie, umożliwiających takie procedowanie nie tylko w „szczególnych” warunkach (tak jak z powodu COVID-19), lecz także na stałe. W dobie rozwoju nowych technologii i cyfryzacji gospodarki, z pragmatycznego punktu widzenia, procedowanie w trybie zdalnym wydaje się być przesądzone, zwłaszcza że ułatwia ono funkcjonowanie nawet w «normalnych» warunkach społeczno-gospodarczych, gdyż wymiennie obniża koszty oraz pozwala uniknąć poświęcenia własnego czasu w związku z odbyciem posiedzenia władz stowarzyszenia. Poza tym uzupełnienie tradycyjnej formy udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia o komunikację elektroniczną oznacza także większą reprezentatywność tego organu (władzy) będącą konsekwencją znacznego ułatwienia członkom wykonywania ich uprawnień”<sup>19</sup>.

Jednocześnie należy zauważyć, że jeżeli statut stowarzyszenia (fundacji) wyłączy możliwość wykorzystania takich środków, to nawet proponowana zmiana nie spowoduje, że wykorzystanie takich środków będzie dopuszczalne.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu (BEOS) dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej<sup>20</sup>. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu<sup>21</sup>.

2. Opiniowany projekt dotyczy sfery regulowanej w art. 11 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), gwarantującym m.in. wolność zrzeszania się. Proponowane rozwiązania zwiększają swobodę działania stowarzyszeń i fundacji, rozszerzając możliwość wyboru formy posiedzenia władz stowarzyszenia i fundacji oraz sposobu głosowania. Zawarte w projekcie rozwiązania nie nasuwają wątpliwości co do zgodności z EKPC.

## VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

### A) Podmioty, na które wpływa projekt:

1. Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne (68,3 tys. podmiotów)<sup>22</sup> – uzyskają możliwość korzystania ze środków komunikacji elektronicznej podczas posiedzeń i poza posiedzeniami swoich władz, w tym do przeprowadzania głosowań, bez konieczności zmiany statutu.

<sup>18</sup> J. Lipski, *op. cit.*, s. 104.

<sup>19</sup> E. Hadrowicz, *op. cit.*

<sup>20</sup> *Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (przedstawiciel wnioskodawcy: senator Marek Borowski)*, opinia BEOS z 7 X 2025 r., BEOS-WPEiM-1962/25.

<sup>21</sup> *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (przedstawiciel wnioskodawcy: senator Marek Borowski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 7 X 2025 r., BEOS-WPEiM-1963/25.

<sup>22</sup> *Sektor non-profit w 2022 roku*. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2024.

[Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Gospodarka społeczna, wolontariat / Gospodarka społeczna. Trzeci sektor / Sektor non-profit w 2022 roku.](#)

2. Fundacje (19,3 tys. podmiotów)<sup>23</sup> – uzyskają możliwość korzystania ze środków komunikacji elektronicznej podczas posiedzeń i poza posiedzeniami swoich władz, w tym do przeprowadzania głosowań, bez konieczności zmiany statutu.

#### B) Wpływ na społeczeństwo

W uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji projektu w sposób przekonujący pokazano, że rozwiązanie pierwotnie wprowadzone w związku z pandemią Covid-19 okazało się funkcjonalne i warte zachowania także po zniesieniu stanu epidemii. Przyczyni się ono do usprawnienia bieżącego funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, ułatwi ich członkom wykonywanie swoich uprawnień, zwiększy frekwencję na posiedzeniach organów, ułatwi udział w posiedzeniach członkom mającym utrudniony dojazd oraz obniży koszty funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji. Będzie szczególnie przydatne w przypadkach organizacji o rozproszonej strukturze członkowskiej. Możliwość prowadzenia posiedzeń organów fundacji i stowarzyszeń w trybie zdalnym lub hybrydowym odpowiada więc zarówno potrzebom jak i praktykom działań tego rodzaju form zrzeszania. Jednocześnie należy podkreślić, że proponowane rozwiązanie wpisuje się w szerszy trend cyfryzacji procedur wewnętrznych organizacji pozarządowych<sup>24</sup>.

#### C) Konsultacje społeczne

W ramach konsultacji społecznych przesłano 45 ankiet. Spośród uczestników konsultacji 5 zadeklarowało się jako występujący w imieniu stowarzyszeń.

Projekt spotkał się z poparciem osób wypowiadających się w jego sprawie, przy czym uczestnicy konsultacji wskazywali głównie na oczekiwane pozytywne skutki jego wejścia w życie takie jak usprawnienie działania stowarzyszeń<sup>25</sup>, możliwość wykorzystania istniejących już rozwiązań organizacyjnych i technologicznych<sup>26</sup>, inkluzyjność rozwiązania istotną zwłaszcza dla tych członków fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, którzy mają ograniczone możliwości przemieszczania się<sup>27</sup>.

## VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Wnioskodawcy wskazali, że projektowana regulacja nie wpłynie na gospodarkę, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Z oceną Wnioskodawców należy się zgodzić. Projektowane rozwiązania nie będą mieć wpływu na gospodarkę, w tym dynamikę PKB, na rynek pracy, czy na

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (druk nr 398), [https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatiniciatywypliki/2196/4/398\\_krrp.pdf](https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatiniciatywypliki/2196/4/398_krrp.pdf)

<sup>25</sup> ID ankiety: 63666.

<sup>26</sup> ID ankiety: 58859.

<sup>27</sup> ID ankiety: 59746.



stopę inflacji. W pewnym, niedającym się obecnie oszacować zakresie, projektowana regulacja może przyczynić się do redukcji kosztów funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji ze względu na rozszerzenie możliwości udziału w posiedzeniach władz stowarzyszeń i fundacji oraz głosowania na posiedzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W konsultacjach społecznych nie wpłynęły komentarze do projektu, które zawierałyby istotne informacje odnoszące się do skutków gospodarczych.

## **VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych**

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych (SFP). Tym samym nie będzie też generować kosztów ani korzyści po stronie SFP.

W trakcie konsultacji społecznych uczestnicy nie zgłaszali uwag odnoszących się stricte do zagadnienia skutków finansowych projektowanych zmian.

## **IX. Inne skutki projektowanej ustawy**

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

## **X. Zmiana obciążeń administracyjnych**

Stowarzyszenia i fundacje, które zdecydują się na niekorzystanie ze środków komunikacji elektronicznej, będą zobligowane do zmiany swojego statutu.

## **XI. Konkluzje**

1. Skutki prawne: 1. Po uchyleniu art. 5 ust. 1b w ustawie o fundacjach i art. 10 ust. 1e w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach pozostaną w mocy regulacje, które ex lege zagwarantują możliwość głosowania poza posiedzeniami władz stowarzyszenia (fundacji) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz przepisy gwarantujące możliwość organizowania posiedzeń organów (władz) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, podczas których będą mogły mieć miejsce obrady i głosowanie. Nadal statuty stowarzyszeń i fundacji będą mogły przewidywać odrębne regulacje.

2. Opiniowany projekt nie nasuwa wątpliwości co do zgodności z EKPC.

2. Skutki społeczne: Rozwiązanie przyczyni się do usprawnienia bieżącego funkcjonowania organizacji pozarządowych, ułatwi członkom stowarzyszeń wykonywanie ich uprawnień, zwiększy frekwencję na posiedzeniach organów, ułatwi udział w posiedzeniach członkom mającym utrudniony dojazd oraz obniży koszty funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji.



3. Skutki gospodarcze: Projektowane rozwiązania nie będą miały wpływu na gospodarkę, w tym dynamikę PKB, na rynek pracy oraz na stopę inflacji.

4. Skutki finansowe: Brak podstaw do przyjęcia, iż proponowana ustawa będzie miała jakikolwiek wpływ w wymiarze finansowym na sektor finansów publicznych.

5. Rozwiązania zagraniczne: W przeanalizowanych państwach można wyróżnić dwa zasadnicze modele regulacyjne dotyczące zdalnych lub hybrydowych posiedzeń organów stowarzyszeń i fundacji. Do pierwszej grupy należą państwa, w których obowiązują trwałe przepisy ustawowe dopuszczające udział członków stowarzyszeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a rozwiązania te zostały wprowadzone poziomie ustaw. Należą do nich m.in.: Estonia, Finlandia, Łotwa, Niemcy oraz Kanada. Druga grupa obejmuje państwa, w których brak jest ogólnej, ustawowej podstawy zezwalającej na zdalne lub hybrydowe posiedzenia organów stowarzyszeń i fundacji, a możliwość takich form działania wynika wyłącznie z postanowień statutowych tych organizacji. Do tej kategorii należą m.in.: Czechy, Litwa i Węgry, przy czym w każdym z tych państw regulacje covidowe pozwalające na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej miały charakter tymczasowy i wygasły po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Autorzy:

Tomasz Jaroszyński, naczelnik wydziału (pkt I-III)

Kaja Krawczyk, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

Joanna M. Karolczak, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Marta Karkowska, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr hab. Piotr Tereszkiewicz, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, XI.3)

Krzysztof Wołowicz, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz  
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/